

Số: 863/QĐ-ĐHKTKTCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH ngày 08/07/2022 Quốc hội ban hành Luật sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Luật chuyển giao công nghệ năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về công nghiệp được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013;

Căn cứ thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ của Quốc hội, số 07/2017/QH14 ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2017, có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐT của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ngày 04 tháng 05 năm 2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Khoa học - Công nghệ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ trong Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các đơn vị, cá nhân trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và đại diện các tổ chức hoặc cá nhân hợp tác với Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- ĐU, HĐT, BGH (để báo cáo)
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHCN.

QUY ĐỊNH

Về hoạt động sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 863/QĐ- ĐHKTKTCN ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ

Khuyến khích hoạt động sáng tạo, thúc đẩy quá trình khai thác, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) và quản trị tài sản trí tuệ (TSTT) của Trường, các tổ chức cá nhân trong Trường.

Cụ thể hóa các vấn đề liên quan đến tài sản trí tuệ trong các mối quan hệ nội bộ của Trường và với các tổ chức, cá nhân có liên quan trên nguyên tắc tuân thủ về SHTT.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng

1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản quy định việc phát hiện, khai báo, xác định quyền sở hữu, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng, khai thác thương mại TSTT được tạo ra từ nguồn lực của Trường và việc bảo hộ quyền sở hữu TSTT.

Quy định về việc nhận diện, xác lập và ghi nhận quyền đối với các TSTT, tổ chức quản lý và khai thác các TSTT, phân bổ lợi ích do TSTT mang lại.

Sáng kiến, thông tin, dữ liệu, các quy trình nghiệp vụ nội bộ không phải là đối tượng quyền SHTT mà thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định Sáng kiến cải tiến của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (ĐHKTKTCN)

2. Đối tượng áp dụng

a. Các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm, trực thuộc Trường ĐHKTKTCN (sau đây gọi là các đơn vị trực thuộc);

b. Viên chức, người lao động làm việc tại Trường ĐHKTKTCN;

c. Sinh viên, học viên đang theo học các hệ đào tạo tại Trường ĐHKTKTCN (sau đây gọi là người học);

d. Cộng tác viên và các đối tượng khác đến làm việc, khảo sát và/hoặc hoạt động tại Trường ĐHKTKTCN (sau đây gọi chung là cộng tác viên);

e. Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có mối quan hệ với Trường ĐHKTKTCN liên quan đến lĩnh vực SHTT.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. *Tài sản trí tuệ* là sản phẩm trí tuệ được tạo ra từ hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo, đào tạo và hợp tác của Trường ĐHKTKTCN, bao gồm các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) và các sản phẩm trí tuệ khác.

2. *Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ* là các đối tượng được quy định theo pháp luật về SHTT.

- Đối với quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa

- Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, vật liệu xây dựng, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ và truyền thông của Trường ĐHKTKTCN, tất cả các đối tượng nêu trên đều có thể phát sinh và trở thành quyền SHTT của Trường ĐHKTKTCN, hoặc giữa Trường ĐHKTKTCN với các bên có liên quan

3. *Quản lý tài sản trí tuệ* bao gồm các hoạt động nhằm hình thành, phát triển và khai thác tài sản trí tuệ; gìn giữ, bảo vệ và phát triển giá trị của tài sản trí tuệ; quản lý và sử dụng nguồn thu từ khai thác thương mại tài sản trí tuệ; khen thưởng và xử lý vi phạm.

4. *Quyền sở hữu trí tuệ* là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

5. *Tác giả* là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo tác phẩm với chủ ý là sự đóng góp của họ được kết hợp thành một tổng thể hoàn chỉnh thì những người đó là các đồng tác giả. Người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo tác phẩm không phải là tác giả, đồng tác giả. Việc thực hiện quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm có đồng tác giả phải có sự thỏa thuận của các đồng tác giả, trừ trường hợp tác phẩm có phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập mà không làm phương hại đến phần của các đồng tác giả khác hoặc luật khác có quy định khác.

6. *Quyền tác giả* là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

7. *Quyền liên quan đến quyền tác giả* (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

8. *Quyền sở hữu công nghiệp* là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

9. *Quyền đối với giống cây trồng* là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.

10. *Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ* là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.

11. *Tác phẩm* là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

12. *Tác phẩm phái sinh* là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.

13. *Tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố* là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã được phát hành với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan để phổ biến đến công chúng với một số lượng bản sao hợp lý.

14. *Sao chép* là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc lưu trữ thường xuyên hoặc tạm thời tác phẩm dưới hình thức điện tử.

15. *Phát sóng* là việc truyền âm thanh hoặc hình ảnh hoặc cả âm thanh và hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đến công chúng bằng phương tiện vô tuyến hoặc hữu tuyến, bao gồm cả việc truyền qua vệ tinh để công chúng có thể tiếp nhận được tại địa điểm và thời gian do chính họ lựa chọn.

16. *Sáng chế* là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

17. *Kiểu dáng công nghiệp* là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

18. *Chương trình máy tính* là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, kho gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.

19. *Sưu tập dữ liệu* là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở việc tuyển chọn, sắp xếp các tư liệu dưới dạng điện tử hoặc dạng khác.

20. *Mạch tích hợp bán dẫn* là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC, chip và mạch vi điện tử.

21. *Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn* (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

22. *Nhãn hiệu* là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

23. *Nhãn hiệu tập thể* là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

24. *Nhãn hiệu chứng nhận* là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

25. *Nhãn hiệu liên kết* là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.

26. *Nhãn hiệu nổi tiếng* là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

27. *Tên thương mại* là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bán hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.

28. *Chỉ dẫn địa lý* là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

29. *Bí mật kinh doanh* là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

30. *Giống cây trồng* là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được.

31. *Văn bằng bảo hộ* là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng.

32. *Thông tin mật* của Trường ĐHKTKTCN là các bí mật thông tin hoặc các thông tin được tiết lộ được đánh dấu mật.

33. *Đơn vị chủ trì* là đơn vị trực thuộc Trường được cấp có thẩm quyền giao chủ trì triển khai hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo, đào tạo và hợp tác nhằm hình thành, phát triển và khai thác tài sản trí tuệ.

34. *Bên môi giới* là tổ chức, cá nhân làm trung gian kết nối, đàm phán để các bên triển khai hoạt động khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ ở Trường ĐHKTKTCN.

35. *Ươm tạo công nghệ* là quá trình nhằm tạo ra, hoàn thiện, thương mại hóa công nghệ từ ý tưởng công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

hoặc từ công nghệ chưa hoàn thiện thông qua các hoạt động trợ giúp về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết.

36. *Giải mã công nghệ* là quá trình tìm nguyên lý công nghệ thông qua nghiên cứu, phân tích cấu trúc, thiết kế, chức năng và hoạt động của một thiết bị, đối tượng, hệ thống cần giải mã nhằm bảo trì, khai thác, cải tiến hoặc tạo ra thiết bị, đối tượng, hệ thống mới có tính năng tương đương hoặc đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc

37. *Định giá tài sản trí tuệ* là hoạt động xác định giá trị của tài sản trí tuệ như giá trị công nghệ, kết quả nghiên cứu, dịch vụ KH&CN.

38. *Chuyển giao tài sản trí tuệ* là hoạt động chuyển nhượng quyền SHTT hoặc chuyển giao quyền sử dụng (cấp li-xăng) đối với một tài sản trí tuệ.

39. *Hoạt động công vụ* là bất kỳ hoạt động nào do viên chức, người lao động Trường ĐHKTKTCN thực hiện theo nhiệm vụ được giao

40. *Nhiệm vụ được giao* là nhiệm vụ theo qui định của Trường ĐHKTKTCN hoặc được xác định trong hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

41. *Khai thác phi thương mại tài sản trí tuệ* là các hoạt động sử dụng tài sản trí tuệ nhằm mục tiêu phi lợi nhuận, phục vụ hoạt động đào tạo, KH&CN và đổi mới sáng tạo ở Trường ĐHKTKTCN và hỗ trợ cộng đồng.

42. *Khai thác thương mại tài sản trí tuệ* là hoạt động sử dụng tài sản trí tuệ nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận, tạo nguồn thu hợp pháp cho Trường ĐHKTKTCN.

43. *Nguồn lực của Trường ĐHKTKTCN* bao gồm nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất - trang thiết bị và các nguồn lực khác.

Điều 4. Các sản phẩm trí tuệ của Trường ĐHKTKTCN

1. Trường ĐHKTKTCN là chủ sở hữu quyền tác giả các sản phẩm trí tuệ do cán bộ, viên chức, người lao động, học viên cao học, sinh viên của Trường sáng tạo ra từ một trong các yếu tố sau:

- a. Sử dụng ngân sách Nhà nước hoặc hợp tác trong nước, quốc tế thông qua Trường, hoặc từ kinh phí của Trường (bao gồm các đơn vị trực thuộc);
- b. Sử dụng thời gian làm việc hành chính, cơ sở vật chất của Trường;
- c. Nhà trường giao nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng, đơn vị thuộc Trường thực hiện;
- d. Nhà trường ký hợp đồng để tạo ra sản phẩm.

Đối với cộng tác viên, giảng viên thỉnh giảng và lao động hợp đồng khi ký hợp đồng làm việc với Trường, phải cam kết bằng văn bản nếu có sản phẩm trí tuệ sáng tạo ra, quyền sở hữu các sản phẩm khác thuộc về Trường ĐHKTKTCN.

2. Các sản phẩm trí tuệ của Trường thống nhất quản lý bao gồm:

- a. Tên Trường, Logo, nhãn hiệu hàng hóa, hiệu dịch vụ của Trường (được hiểu là tất cả các đơn vị thuộc Trường);
- b. Tác phẩm khoa học do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

- Tác phẩm khoa học, sách giáo trình, bài giảng, bài báo được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 - Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến công trình khoa học;
 - Chương trình máy tính, cơ sở dữ liệu.
 - c. Tác phẩm phái sinh nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.
 - d. Kết quả, sản phẩm của các đề tài, dự án KH&CN, công trình khoa học, tiến bộ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền công nhận.
 - e. Sáng kiến - cải tiến, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.
 - f. Quy trình công nghệ, các bí mật kinh doanh
 - g. Linh phụ kiện mới, các máy móc, thiết bị mới chế tạo.
 - h. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, giấy chứng nhận bản quyền tác giả.
 - i. Các sản phẩm liên kết với các đơn vị, cá nhân ngoài Trường (có văn bản thỏa thuận riêng cho từng loại sản phẩm và đóng góp của mỗi bên).
3. Nguồn hình thành tài sản trí tuệ của Trường ĐHKTKTCN
- a. Hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo của cán bộ, giảng viên và người học của Trường ĐHKTKTCN.
 - b. Hoạt động đào tạo ở Trường ĐHKTKTCN.
 - c. Hoạt động khởi nghiệp của cán bộ, giảng viên và người học của Trường ĐHKTKTCN, được Trường ĐHKTKTCN hỗ trợ.
 - d. Tài sản trí tuệ do tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển nhượng, tặng cho, giao cho Trường ĐHKTKTCN hoặc các tổ chức thuộc Trường ĐHKTKTCN quản lý, khai thác, sử dụng.
 - e. Các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Chương II

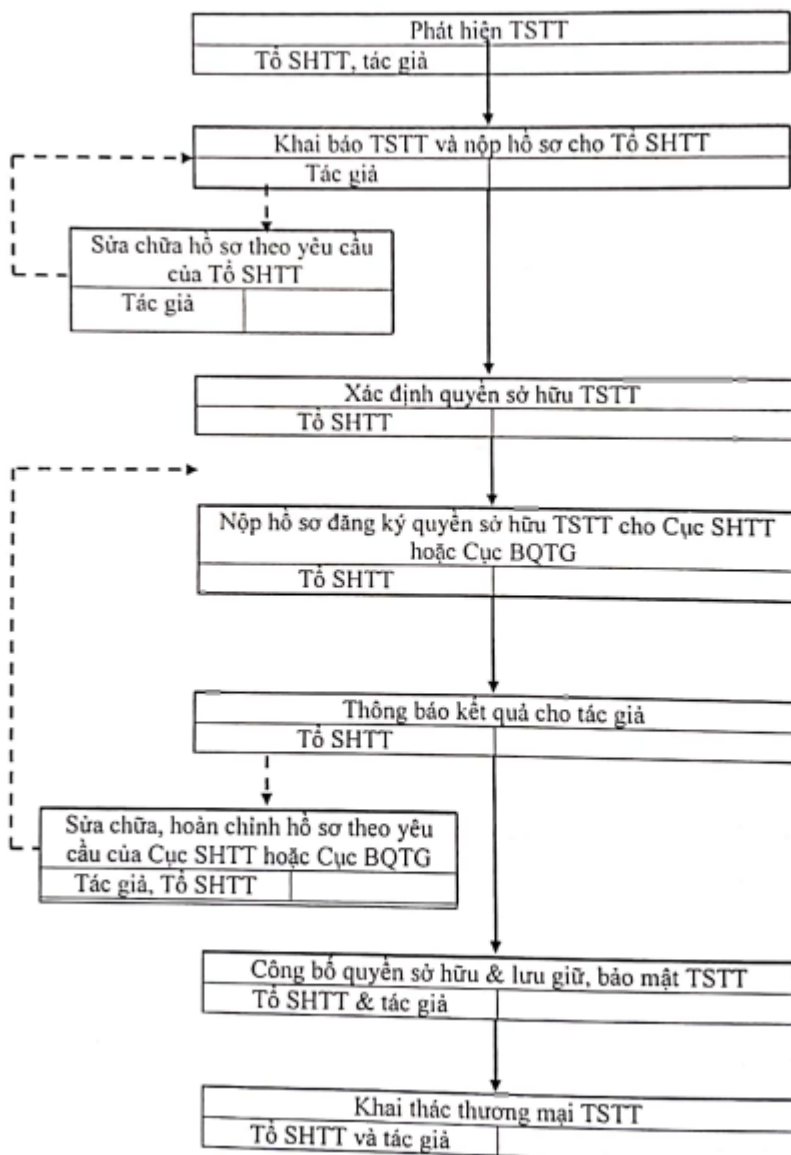
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 5. Tổ chức hoạt động SHTT

1. Tổ chức bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động SHTT (tổ SHTT)
2. Xây dựng quy trình, thủ tục phát hiện, khai báo TSTT, xác lập quyền và khai thác thương mại TSTT.
3. Xác định quyền SHTT đối với TSTT.
4. Xây dựng cơ chế và tỷ lệ phân chia thu nhập từ hoạt động khai thác thương mại TSTT
5. Xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho hoạt động SHTT
6. Quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào hoạt động SHTT và thi hành quy định về quản lý hoạt động SHTT trong Trường.
7. Kiểm tra việc thực hiện quyền SHTT trong Trường.
8. Xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp, khen thưởng và xử lý vi phạm.

9. Tài chính cho hoạt động SHTT

Điều 6. Quy trình quản lý hoạt động SHTT



Điều 7. Tổ chức bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động SHTT

1. Chức năng: Bộ phận chuyên trách (Tổ SHTT) trực thuộc phòng Khoa học - Công nghệ (KH-CN) có chức năng giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động SHTT

2. Nhiệm vụ: Bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động SHTT thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý hoạt động SHTT
- Tổ chức việc ghi nhận, khai báo, quản lý SHTT
- Giám sát việc thực thi quyền SHTT
- Tổ chức khai thác thương mại TSTT
- Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý hoạt động SHTT

Điều 8. Phát hiện, khai báo, tiếp nhận TSTT

1. Phát hiện TSTT

a. Các đơn vị, cá nhân thông báo cho Phòng KHCN các kết quả, sản phẩm phát sinh trong quá trình thực hiện trong hoạt động đào tạo, KHCN.

b. Khi phòng KHCN yêu cầu thì các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ của các kết quả, sản phẩm phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động đào tạo, KHCN.

2. Khai báo TSTT: Tập thể, cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ có khả năng tạo ra TSTT phải có trách nhiệm khai báo với phòng KHCN

3. Tiếp nhận TSTT: Phòng KHCN theo dõi các TSTT đã được phát hiện, khai báo và cấp giấy biên nhận cho tác giả khai báo TSTT

Điều 9. Quy trình đăng ký quyền sở hữu TSTT

Sau khi tạo ra TSTT, tác giả phải làm thủ tục đăng ký SHTT (cấp bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp theo mẫu của của SHTT - Bộ Khoa học và Công nghệ); cấp bản quyền tác giả theo mẫu của Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) theo quy trình sau:

1. Tác giả khai theo mẫu đơn, hướng dẫn của phòng KHCN

2. Nộp đơn tại phòng KHCN

3. Tác giả nộp đơn và lệ phí tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Cục Bản quyền tác giả.

4. Nếu đơn phải sửa chữa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì tác giả cần sửa chữa trong thời hạn do cơ quan này quy định.

5. Khi có bằng chứng nhận, phòng KHCN lưu bản sao và tác giả giữ bản gốc.

6. Biểu mẫu hướng dẫn đăng ký sáng chế (có phụ lục kèm theo)

(Các biểu mẫu liên quan có tại Phòng KHCN; một số địa chỉ khai thác thông tin về SHTT: <http://www.noip.gov.vn>; <http://www.wipo.int>; <http://www.uspto.gov>; <http://ep.espacenet.com>)

Điều 10: Xác định quyền sở hữu TSTT

1. Quyền sở hữu đối với TSTT được xác định bao gồm quyền chủ sở hữu và quyền tác giả. Quyền chủ sở hữu là quyền của tổ chức, tập thể hoặc cá nhân cung cấp nguồn lực để tạo ra TSTT.

2. Quyền chủ sở hữu đối với TSTT được xác định tương ứng với tỷ lệ đóng góp nguồn lực của các bên để tạo ra TSTT.

3. Quyền chủ sở hữu đối với kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách Nhà nước thuộc về cơ quan chủ trì.

4. Tỷ lệ quyền chủ sở hữu TSTT giữa Trường và tác giả được xác định như sau:

a. Nếu tác giả sử dụng yếu tố thời gian làm việc hành chính để tạo ra TSTT thì được hưởng tối đa 90% quyền sở hữu;

b. Nếu tác giả sử dụng yếu tố cơ sở vật chất của Trường để tạo ra TSTT thì được hưởng tối đa 60% quyền sở hữu;

c. Nếu tác giả sử dụng các yếu tố kinh phí của Trường hoặc các nguồn kinh phí khác thông qua Trường để tạo ra TSTT thì được hưởng tối đa 40% quyền sở hữu; Nếu tác giả sử dụng từ 2 đến 3 yếu tố trên để tạo ra TSTT thì được hưởng tối đa 50% quyền sở hữu. Tỷ lệ quyền sở hữu được hưởng của tác giả trong các trường hợp cụ thể do phòng KHCN thỏa thuận với tác giả đề xuất theo khung mức trên và trình Hiệu trưởng phê duyệt.

5. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng TSTT phải xin phép và trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu TSTT và tác giả.

6. Tác giả không được chuyển nhượng quyền tác giả TSTT khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu TSTT.

Điều 11. Công bố TSTT

1. Quyền công bố TSTT thuộc về chủ sở hữu TSTT và Tổ SHTT được ủy quyền thực hiện.

2. Trong trường hợp chủ sở hữu TSTT không thực hiện việc công bố TSTT thì tác giả được thực hiện quyền công bố và thông báo lại với chủ sở hữu TSTT

Điều 12. Đánh giá khả năng khai thác thương mại TSTT

Phòng KHCN cùng tác giả thực hiện đánh giá khả năng khai thác thương mại TSTT theo các nội dung sau:

1. Xác định các yếu tố có khả năng khai thác thương mại;
2. Lập danh sách, phân tích và đánh giá đối tác tiềm năng có nhu cầu sử dụng TSTT;
3. Đánh giá hình thức khai thác thương mại khả thi

Điều 13. Khai thác thương mại TSTT

1. Tác giả cùng với phòng KHCN có trách nhiệm khai thác thương mại tối đa TSTT với các điều kiện thuận lợi nhất.

2. Ưu tiên chuyển giao cho các bên đã cùng tham gia vào quá trình tạo ra TSTT.

3. Tác giả không được chuyển giao TSTT khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu (Nhà trường và đối tác liên quan nếu có)

4. Trong quá trình thương thảo để ký kết hợp đồng chuyển giao TSTT phải có sự tham gia của đại diện phòng KHCN.

5. Hợp đồng chuyển giao TSTT được thành lập thành văn bản theo quy định của Nhà nước hiện hành.

Điều 14. Phân chia lợi nhuận từ khai thác thương mại TSTT

1. Tỷ lệ phân chia lợi nhuận từ khai thác thương mại TSTT được xác định tương ứng với tỷ lệ quyền sở hữu và quyền tác giả nêu tại Điều 10.

2. Trường sẽ sử dụng 50% lợi nhuận được hưởng cho đầu tư phát triển KHCN, 50% còn lại cho quỹ phúc lợi, khen thưởng....

Điều 15. Bảo mật thông tin

Phòng KHCN, tập thể và cá nhân có nghĩa vụ bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động đào tạo, KHCN và các hoạt động khác có khả năng tạo ra TSTT.

Điều 16. Kế hoạch hoạt động SHTT

1. Kế hoạch hoạt động TSTT được xây dựng trong kế hoạch KHCN hàng năm và 5 năm của Trường và các đơn vị.

2. Phòng KHCN tổ chức, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và hoàn chỉnh kế hoạch của Trường.

3. Nội dung cơ bản của kế hoạch gồm:

a. Mục tiêu

b. Dự báo TSTT được phát sinh trong các hoạt động của Trường.

c. Tiếp nhận khai báo, đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ và tiềm năng thương mại của các TSTT.

d. Xác định quyền TSTT, phân tích, đánh giá thị trường thương mại tiềm năng, tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển giao TSTT.

e. Công tác thông tin SHTT

f. Tài chính cho hoạt động SHTT

g. Giải pháp thực hiện kế hoạch

h. Đề xuất ý kiến

Điều 17. Tài chính cho hoạt động SHTT

1. Ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động KHCN của Trường.

2. Nguồn thu từ khai thác thương mại SHTT

3. Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

4. Các nguồn thu hợp pháp khác của Trường.

5. Nhà trường hỗ trợ 100% phí, lệ phí đăng ký quyền SHTT

Chương III

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ BẢO MẬT CÁC TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Điều 18. Bộ phận quản trị TSTT

Bộ phận quản trị TSTT là tổ SHTT thuộc phòng KHCN Trường, thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản trị TSTT của Trường.

Điều 19. Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng KHCN

1. Phòng KHCN theo chức năng nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm quản lý tổ SHTT trong các hoạt động về quản trị TSTT theo cơ chế này.

2. Chuyên viên tổ SHTT thuộc phòng KHCN thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến hoạt động quản trị TSTT theo các nhiệm vụ được giao.

Điều 20. Nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc

Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ phòng KHCN trong việc:

1. Phòng chống việc xâm phạm trái phép quyền SHTT của các chủ thể khác trong mọi hoạt động thuộc phạm vi quản lý của mình. Trong trường hợp vi phạm, các đơn vị trực thuộc phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và tự chịu mọi thiệt hại có thể phát sinh.

2. Quán triệt Quy định này cùng các quy định liên quan khác đến tất cả viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên thuộc phạm vi quản lý của mình.

3. Yêu cầu viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên trong phạm vi quản lý của mình tiến hành hoạt động ghi nhận các TSTT mới phát sinh trong phạm vi nhiệm vụ được giao, theo các thủ tục, biểu mẫu đã được ban hành theo hướng dẫn của chuyên viên quản trị TSTT.

4. Thực hiện đăng ký bảo hộ quyền SHTT đối với các TSTT do mình tạo ra hoặc tham gia tạo ra theo Quy định này.

5. Xúc tiến việc khai thác giá trị của các TSTT do mình tạo ra hoặc tham gia tạo ra theo Quy định này.

Điều 21. Nhiệm vụ và quyền hạn của viên chức, người lao động

1. Ghi nhận kịp thời và đầy đủ về các TSTT mới phát sinh trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo các thủ tục, biểu mẫu đã được ban hành với sự hướng dẫn của chuyên viên quản trị TSTT. Tất cả các bản ghi nhận này được xem là thông tin bảo mật của Trường cho đến khi bộ phận Quản trị TSTT thông báo bằng văn bản về việc có thể công bố hoặc tiết lộ.

2. Không được sử dụng các quyền SHTT của các tổ chức, cá nhân khác nếu chưa có sự đồng ý của họ. Trong trường hợp vi phạm, viên chức, người lao động phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và gánh chịu mọi thiệt hại có thể phát sinh.

3. Thực hiện đăng ký quyền SHTT đối với các TSTT do mình tạo ra hoặc tham gia tạo ra theo Quy định này.

4. Thực hiện quyền chuyển nhượng quyền đối với các TSTT do mình tạo ra hoặc tham gia tạo ra nhưng thuộc sở hữu của Trường hoặc của các tổ chức, cá nhân khác theo Quy định này.

5. Hỗ trợ bộ phận quản trị TSTT mô tả các thông tin, dữ liệu cần thiết nhằm xúc tiến các hồ sơ, thu tục xác lập và khai thác quyền đối với TSTT do mình tạo ra hoặc tham gia tạo ra nhưng thuộc sở hữu của Trường hoặc của chủ thể khác có liên quan.

6. Tuân thủ các quy tắc bảo mật về TSTT được quy định trong Quy định này.

7. Trong trường hợp muốn công bố sớm kết quả nghiên cứu khoa học liên quan đến TSTT của Trường ĐHKTKTCN phải được sự đồng ý bằng văn bản của nhà Trường.

Điều 22. Nhiệm vụ và quyền hạn của người học

1. Sở hữu TSTT do mình sáng tạo ra, hoặc tham gia sáng tạo ra theo Quy định này trong suốt thời gian theo học tại Trường ĐHKTKTCN.

2. Không được sử dụng các quyền SHTT của các tổ chức, cá nhân khác nếu chưa có sự đồng ý của họ. Trong trường hợp vi phạm người học phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và gánh chịu mọi thiệt hại có thể phát sinh.

3. Thực hiện đăng ký quyền SHTT đối với các TSTT do mình tạo ra hoặc tham gia tạo ra theo Quy định này.

4. Thực hiện quyền chuyển nhượng quyền đối với các TSTT do mình tạo ra hoặc tham gia tạo ra nhưng thuộc sở hữu của Trường hoặc của các tổ chức, cá nhân khác theo Quy định chế này.

5. Hỗ trợ bộ phận quản trị TSTT mô tả các thông tin, dữ liệu cần thiết nhằm xúc tiến các hồ sơ, thủ tục xác lập và khai thác quyền đối với TSTT do mình tạo ra hoặc tham gia tạo ra nhưng thuộc sở hữu của Trường hoặc của chủ thể khác có liên quan.

6. Tuân thủ các quy tắc bảo mật về TSTT được quy định trong Quy định này.

7. Trong trường hợp muốn công bố sớm kết quả nghiên cứu khoa học liên quan đến TSTT của Trường ĐHKTKTCN phải được sự đồng ý bằng văn bản của Trường.

Điều 23. Nhiệm vụ và quyền hạn của công tác viên

1. Sở hữu TSTT do mình sáng tạo ra, hoặc tham gia sáng tạo ra theo Quy định này trong quá trình làm việc, khảo sát và hoạt động tại Trường ĐHKTKTCN.

2. Không được sử dụng các quyền SHTT của các tổ chức, cá nhân khác nếu chưa có sự đồng ý của họ. Trong trường hợp vi phạm, cộng tác viên phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và gánh chịu mọi thiệt hại có thể phát sinh.

3. Thực hiện đăng ký quyền SHTT đối với các TSTT do mình tạo ra hoặc tham gia tạo ra theo Quy định này.

4. Thực hiện quyền chuyển nhượng quyền đối với các TSTT do mình tạo ra hoặc tham gia tạo ra nhưng thuộc sở hữu của Trường hoặc của các tổ chức, cá nhân khác theo Quy định này.

5. Hỗ trợ bộ phận quản trị TSTT mô tả các thông tin, dữ liệu cần thiết nhằm xúc tiến các hồ sơ, thủ tục xác lập và khai thác quyền đối với TSTT do mình tạo ra hoặc tham gia tạo ra nhưng thuộc sở hữu của Trường hoặc của chủ thể khác có liên quan.

6. Tuân thủ các quy tắc bảo mật về TSTT được quy định trong Quy định này.

7. Trong trường hợp muốn công bố sớm kết quả nghiên cứu khoa học liên quan đến TSTT của Trường ĐHKTKTCN phải được sự đồng ý bằng văn bản của Trường.

Điều 24. Các quy tắc bảo mật

1. Khi có TSTT mới phát sinh được nhận diện viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên có liên quan phải tiến hành đánh dấu lên tài liệu bằng ký hiệu “THÔNG TIN KÍN” màu đỏ, đặt ở góc trên, bên phải tài liệu. Trong trường hợp không kịp xử lý đúng quy tắc trên, tất cả các tài liệu này phải được lưu trong tập hồ sơ có đánh dấu hiệu “THÔNG TIN KÍN”.

2. Những tài liệu đã được xử lý và xác nhận là thông tin mật, bộ phận quản trị TSTT sẽ đóng dấu “MẬT” màu đỏ đặt ở góc trên, bên phải tài liệu.

3. Những thông tin mật liên quan đến TSTT của Trường ĐHKTKTCN sẽ được lưu trữ tại tủ hồ sơ mật của bộ phận quản trị TSTT hoặc dạng tập tin điện tử với tên là “MAT_Ten tap tin:.

Điều 25. Xử lý hành vi vi phạm quyền SHTT

1. Trường hợp các đối tượng có hành vi vi phạm Quy định, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định nội bộ của Trường ĐHKTKTCN.
2. Trong trường hợp hành vi xâm phạm quyền SHTT làm phát sinh các trách nhiệm dân sự, hành chính và hình sự, đối tượng này sẽ phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật liên quan đối với hành vi vi phạm do mình gây ra.

Chương IV

QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI CÁC TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Điều 26: Trường ĐHKTKTCN là chủ sở hữu đối với các TSTT sau đây:

1. Được tạo ra bởi viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên theo nhiệm vụ được giao hoặc không theo nhiệm vụ được giao nhưng chủ yếu sử dụng nguồn lực của Trường ĐHKTKTCN, trừ những trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Được tạo ra trong quá trình thực hiện các hợp đồng do Trường ĐHKTKTCN đặt hàng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường, trừ trường hợp các hợp đồng này có quy định khác.
3. Được tạo ra trong quá trình triển khai các hợp đồng ký kết giữa Trường ĐHKTKTCN với các đối tác mà trong hợp đồng có quy định các TSTT phát sinh thuộc quyền sở hữu của Trường ĐHKTKTCN.
4. Được các cơ quan có thẩm quyền chỉ định, phân cấp hoặc chuyển giao cho Trường ĐHKTKTCN đứng tên chủ sở hữu.
5. Được các chủ thể khác là chủ sở hữu hợp pháp đối với các TSTT chuyển nhượng hoặc tặng cho Trường ĐHKTKTCN.

Điều 27. Trường ĐHKTKTCN là đồng chủ sở hữu đối với các TSTT sau đây:

1. Được tạo ra bởi viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên không theo nhiệm vụ được giao nhưng sử dụng nguồn lực của Trường ĐHKTKTCN.
2. Được tạo ra bởi viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên không theo nhiệm vụ được giao và không sử dụng nguồn lực của Trường, nhưng xuất phát từ thông tin mật, bí mật kinh doanh mà viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên đó đã được phép sử dụng một cách hợp pháp.
3. Được tạo ra trong quá trình các hợp đồng hợp tác nghiên cứu, đầu tư, kinh doanh và các loại hợp đồng khác (trừ hợp đồng được quy định tại Khoản 2, Điều 26 của Quy định này), với các đối tác, trừ trường hợp các hợp đồng này có quy định khác.

4. Được tạo ra trong quá trình thực hiện các hợp đồng tài trợ. Trong đó, Trường ĐHKTKTCN là bên tài trợ hoặc được tài trợ, trừ trường hợp các hợp đồng đó có quy định khác.

Phương thức xác định tỷ lệ sở hữu trong trường hợp quy định tại điều này sẽ do Trường ĐHKTKTCN qui định đối với Khoản 1 và Khoản 2 hoặc do các bên tự thỏa thuận, còn đối với Khoản 3 và Khoản 4 dựa theo tỷ lệ đóng góp của các bên, trên cơ sở nguyên tắc hợp tác bền vững, các bên cùng có lợi.

Trong trường hợp một đồng sở hữu có nhu cầu chuyển nhượng phần quyền sở hữu của mình thì Trường ĐHKTKTCN và các đồng sở hữu còn lại được quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Tên thương mại/tên giao dịch và Logo của Trường ĐHKTKTCN

1. Tên thương mại/tên giao dịch của Trường ĐHKTKTCN là: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp hoặc/University of Economic - Technology for Industries (UNETI).

2. Trường ĐHKTKTCN là chủ sở hữu của tất cả các tên thương mại/tên giao dịch của của Trường ĐHKTKTCN.

3. Các đơn vị trực thuộc của Trường ĐHKTKTCN được quyền sử dụng tên thương mại/ tên giao dịch và logo của Trường ĐHKTKTCN để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Mọi cá nhân, tổ chức khác không được sử dụng tên thương mại/tên giao dịch hoặc logo của Trường ĐHKTKTCN với bất kỳ hình thức, lý do nào khi chưa được Hiệu trưởng chấp thuận bằng văn bản.

Điều 29. Nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ và tên sản phẩm của Trường

Nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ bắt buộc phải có các thành phần:

1. Logo của Trường: phải thiết kế đúng chuẩn Logo về các đường viền, màu sắc và nội dung dòng chữ và số trên logo.

2. Phần nội dung nhãn hiệu:

- Tên viết tắt tiếng Anh của Trường/dấu cách/tên sản phẩm hoặc dịch vụ;
- Hình họa hoặc ký hiệu cho loại sản phẩm
- Tên viết tắt đơn vị tạo ra sản phẩm
- Màu nền, màu chữ, kiểu chữ tùy tác giả sản phẩm chọn.

Điều 30. Quyền tác giả, quyền chủ sở hữu quyền tác giả

1. Quyền tác giả đối với sản phẩm trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Trong trường hợp có hai tác giả trở lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo ra thì họ là đồng tác giả.

a. Quyền thân nhân.

- Đặt tên cho tác phẩm;
- Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

- Được ghi tên là tác giả trong Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
- Được nêu tên là tác giả trong các tài liệu công bố, giới thiệu về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp;
- Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
- Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

b. Quyền tài sản:

- Làm tác phẩm phái sinh; sao chép tác phẩm; phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao ấn phẩm; chuyển giao sản phẩm; cho thuê bản gốc hoặc bản sao ấn phẩm;
- Quyền tài sản của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp là quyền nhận thù lao theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

2. Quyền của chủ sở hữu quyền tác giả

- a. Các quyền quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều này do tác giả, Nhà trường độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác theo quy định của Luật SHTT;
- b. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản, hoặc công bố sản phẩm phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả;
- c. Sử dụng, cho phép người khác sử dụng hoặc ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng SHTT theo quy định của Luật SHTT;
- d. Định đoạt đối tượng SHTT theo quy định của Luật SHTT.

Điều 31. Quy định chi tiết liên quan đến đối tượng liên quan quyền tác giả

1. Các tác phẩm phát sinh trong các mặt hoạt động của Trường là TSTT của Trường bao gồm: luận văn, luận án, khóa luận; các đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu; báo cáo nghiên cứu khoa học, báo cáo khảo sát cấp khoa, cấp Trường và các báo cáo khác; kỷ yếu hội nghị, hội thảo do Trường xuất bản, giáo trình, tài liệu tham khảo, tập bài giảng do Trường xuất bản, sách điện tử, giáo trình điện tử, bài giảng điện tử do Trường xuất bản, chương trình máy tính, các phần mềm ứng dụng phục vụ các hoạt động chuyên môn, sưu tập dữ liệu.

2. Trong trường hợp TSTT do viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên tạo ra tác phẩm phái sinh từ một tác phẩm của Trường và không thuộc trường hợp phải xin phép trước chủ sở hữu tác phẩm gốc, các tác giả phải thông báo cho Trường ĐHKTKTCN về việc xuất hiện tác phẩm phái sinh này và phải được Trường ĐHKTKTCN chấp thuận bằng văn bản trước khi công bố và xác lập quyền sở hữu đối với tác phẩm phái sinh đó.

3. Các đối tượng quyền liên quan thường phát sinh trong các mặt hoạt động khác nhau của Trường bao gồm: các chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa, băng, đĩa ghi hình của Trường ĐHKTKTCN.

4. Trong trường hợp TSTT do viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên tạo ra theo Quy định này là đối tượng quyền liên quan phát sinh từ một tác phẩm hoặc một quyền liên quan của Trường và không thuộc trường hợp phải xin phép trước chủ sở hữu tác phẩm, chủ sở hữu quyền liên quan gốc, các tác giả phải thông báo cho Trường ĐHKTKTCN về việc xuất hiện quyền liên quan và phải được Trường ĐHKTKTCN chấp thuận bằng văn bản trước khi đưa quyền liên quan này vào hoạt động khai thác thương mại.

5. Nội dung quyền tác giả, quyền liên quan: điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ căn cứ theo quy định của pháp luật về SHTT.

Điều 32. Quy định chi tiết liên quan đến đối tượng quyền sở hữu công nghiệp

1. Các đối tượng liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp thường phát sinh trong các mặt hoạt động khác nhau của Trường bao gồm: các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, tên thương mại và bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý.

2. Nội dung quyền sở hữu công nghiệp; điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ căn cứ theo quy định của pháp luật về SHTT.

Điều 33. Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các hoạt động của Thư viện Trường ĐHKTKTCN

1. Mọi hoạt động hoạt động của Thư viện Trường ĐHKTKTCN phải đảm bảo các quy định về bản quyền tác giả theo quy định của Luật SHTT và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Mọi hình thức sao chép hay số hóa các tài liệu của Thư viện chỉ nhằm mục đích phi thương mại là lưu trữ phục vụ nghiên cứu trong phạm vi Thư viện Trường ĐHKTKTCN.

3. Thư viện Trường ĐHKTKTCN không chịu trách nhiệm trước các hành vi sao chép hay số hóa tài liệu của các cá nhân làm việc tại Thư viện với mục đích thương mại hoặc vi phạm các quy định của Luật SHTT và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Các cá nhân vi phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật theo qui định của Trường ĐHKTKTCN và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

4. Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình, Giám đốc Trung tâm Thư viện Trường ĐHKTKTCN chịu trách nhiệm xây dựng nội quy làm việc đảm bảo tuân thủ theo nguyên tắc đảm bảo quyền SHTT trong hoạt động của mình.

Chương V

TÁC GIẢ VÀ ĐỒNG TÁC GIẢ CỦA CÁC TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Điều 34. Các quy định về tác giả và đồng tác giả

1. Một cá nhân được ghi nhận là tác giả hoặc đồng tác giả của một TSTT nếu cá nhân đó có tham gia vào việc sáng tạo ra TSTT tương ứng. Được xem là “có tham gia vào việc sáng tạo” khi phần việc do người đó thực hiện không nảy sinh một cách hiển

nhiên hoặc dễ dàng đối với thành viên tham gia đề tài, dự án, công trình, khâu công việc mà từ đó TSTT liên quan được tạo ra.

2. Tác giả của TSTT được hưởng quyền tác giả theo quy định của pháp luật SHTT. Trường hợp có nhiều cá nhân cùng tham gia sáng tạo TSTT thì mỗi cá nhân là đồng tác giả của tài sản trí tuệ đó. Các đồng tác giả tự thỏa thuận bằng văn bản về tỉ lệ phân chia quyền tác giả của mình; nếu không có thỏa thuận thì quyền tác giả của các đồng tác giả là như nhau.

3. Tác giả, đồng tác giả được trả nhuận bút, thù lao và các quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật. Quyền được nhận nhuận bút, thù lao và các quyền lợi vật chất khác của tác giả, đồng tác giả tồn tại trong suốt thời gian bảo hộ của tài sản trí tuệ là quyền SHTT hoặc theo thỏa thuận đối với tài sản trí tuệ khác.

4. Các tác giả hoặc đồng tác giả của TSTT được hưởng các quyền thân nhân theo quy định tương ứng của pháp luật về SHTT, dân sự và pháp luật khác có liên quan, trừ trường hợp Quy định này trong hợp đồng tương ứng có quy định hợp pháp khác.

5. Trong trường hợp TSTT được tạo ra bởi nhiều đồng tác giả thì danh sách tên các đồng tác giả và tỷ lệ đóng góp của từng tác giả sẽ do nhóm tác giả tự thỏa thuận nhưng không được trái quy định của Quy định này và pháp luật hiện hành.

6. Các đồng tác giả được hưởng quyền tài sản tương ứng theo quy định hợp pháp của Quy định này, hoặc trong các hợp đồng giao kết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 35. Các trường hợp được sử dụng tác phẩm đã công bố

Các trường hợp sử dụng các tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

1. Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân.
2. Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận và minh họa trong tác phẩm mình.
3. Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để báo cáo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu.
4. Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà Trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại.
5. Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu.

Điều 36. Hành vi xâm phạm quyền tác giả

1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với kết quả nghiên cứu khoa học
2. Mạo danh tác giả
3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả
4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại Điều 34 của Quy định này.

7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 34 của Quy định này.

9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

10. Nhân bản, xuất bản bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

12. Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

13. Cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo

Điều 37. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền sử dụng quyền tác giả

1. Khi chuyển nhượng quyền tác giả, quyền sử dụng quyền tác giả, Nhà trường cùng tác giả cùng thương thảo với bên nhận chuyển nhượng nội dung, phương pháp, phạm vi và giá cả.

Tác giả sản phẩm không được tự ý chuyển nhượng khi chưa được Nhà trường đồng ý bằng văn bản, hoặc không có đại diện của Nhà trường thương thảo với bên nhận chuyển nhượng.

2. Chuyển nhượng quyền tác giả/quyền sáng chế là việc Nhà trường chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền công bố tác phẩm, các quyền tại Điều 3, Điều 18 của Quy định này cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

Khi việc chuyển nhượng được tiến hành thành công, Nhà trường không còn quyền đối với sản phẩm trí tuệ đã chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng trở thành chủ sở hữu đối với sản phẩm đó.

3. Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả không độc quyền là việc Nhà trường cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn và trong phạm vi nhất định một, một số hoặc toàn bộ các quyền tác giả, quyền tài sản.

4. Tác giả không được chuyển quyền sử dụng các quyền thân nhân, trừ quyền công bố tác phẩm.

5. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền sử dụng quyền tác giả được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu dưới đây:

a. Tên và địa chỉ đầy đủ của mỗi bên;

b. Căn cứ chuyển nhượng;

c. Phạm vi chuyển nhượng

d. Giá, phương thức thanh toán;

e. Quyền và nghĩa vụ của các bên

f. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng được áp dụng theo qui định của Bộ Luật dân sự.

6. Giá chuyển nhượng phải tính đủ các yếu tố

- Chi phí đầu tư cho việc nghiên cứu trước;

- Chi phí đăng ký và duy trì hiệu lực của bảo hộ SHTT

- Chi phí quản lý nghiên cứu

- Chi phí nộp thuế nhà nước.

Chương VI

CƠ CHẾ KHAI THÁC VÀ PHÂN BỐ LỢI ÍCH TỪ CÁC TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Điều 38. Các hình thức khai thác TSTT

Việc khai thác TSTT được tiến hành dưới các hình thức sau:

1. Công bố TSTT

2. Chuyển nhượng quyền TSTT

3. Áp dụng TSTT vào quy trình tác nghiệp, kinh doanh, sản xuất của Trường

4. Dùng quyền SHTT để góp vốn, liên doanh, liên kết

5. Cấp “License” cho các đối tượng có nhu cầu

6. Chuyển giao công nghệ

7. Chuyển nhượng, cho, tặng

8. Các hình thức khai thác khác theo quy định của Pháp luật

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ về khai thác TSTT của viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên

1. Có quyền tiếp cận, sử dụng các TSTT của Trường khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Có quyền được hưởng các lợi ích từ việc khai thác TSTT của Trường mà mình là tác giả hoặc đồng tác giả.

3. Trong trường hợp TSTT do viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên tạo ra là một sáng chế phụ thuộc đã được cấp bằng sáng chế độc quyền cho Trường, việc sử dụng và khai thác sáng chế phụ thuộc vào phải được sự đồng ý bằng văn bản của Trường ĐHKTKTCN.

4. Trong trường hợp TSTT do viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên tạo ra là một tác phẩm phái sinh từ các tác phẩm thuộc sở hữu của Trường và không thuộc trường hợp phải xin phép trước chủ sở hữu theo quy định của pháp luật, các tác giả và đồng tác giả phải thông báo cho Trường ĐHKTKTCN về việc xuất hiện tác phẩm phái sinh và phải được sự đồng ý bằng văn bản trước khi công bố và khẳng định quyền sở hữu.

5. Đối với các bài báo khoa học được xác định thuộc quyền sở hữu của Trường, các tác giả và đồng tác giả có thể chủ động đề xuất việc công bố trên tạp chí nhưng phải được sự chấp thuận bằng văn bản của trường bộ phận quản trị TSTT và phải ghi rõ địa chỉ công tác là Trường ĐHKTKTCN trong tác phẩm của mình.

6. Sau khi chính thức nghỉ việc tại Trường viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên không còn được hưởng thù lao từ các TSTT mà mình là tác giả hoặc đồng tác giả nhưng thuộc sở hữu của Trường ĐHKTKTCN, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 39. Chuyển giao TSTT giữa Trường ĐHKTKTCN và các đơn vị trực thuộc với viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên

1. Trong trường hợp Trường ĐHKTKTCN thông báo không xác lập hoặc từ bỏ quyền sở hữu của Trường đối với TSTT do các đơn vị trực thuộc hoặc viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên sáng tạo ra. Đơn vị trực thuộc hoặc viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên có thể yêu cầu Trường chuyển nhượng lại TSTT đó cho mình.

2. Trường ĐHKTKTCN có thể yêu cầu viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên chuyển nhượng TSTT do họ sáng tác ra theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Các đơn vị trực thuộc, viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên phải đồng ý cấp phép sử dụng không độc quyền và vô thời hạn (Li-xăng cường bức) đối với các TSTT sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực tại hoặc theo quy định của pháp luật.

4. Các đơn vị trực thuộc, viên chức, người lao động, người học, cộng tác viên đang làm việc, học tập, nghiên cứu tại Trường không chuyển giao các TSTT cho các tổ chức, cá nhân thứ ba nếu việc chuyển giao đó có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Trường, trừ trường hợp có sự thỏa thuận bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

Điều 40. Hoạt động xúc tiến thương mại của bộ phận quản trị TSTT

1. Bộ phận quản trị TSTT có trách nhiệm và được toàn quyền chủ động trong việc xúc tiến thương mại đối với các TSTT mà Trường ĐHKTKTCN là chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu.

2. Bộ phận quản trị TSTT tham mưu cho Ban giám hiệu ký kết các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng Li - xăng, hợp đồng góp vốn, hợp đồng liên doanh - liên kết, hợp đồng hợp tác nghiên cứu để tạo ra TSTT mới và các loại hợp đồng khác nhằm xúc tiến thương mại theo qui định của pháp luật.

Điều 41. Phân bổ thu nhập và lợi ích từ việc sử dụng và khai thác các TSTT

1. Phân chia thu nhập từ những TSTT là sản phẩm của đề tài, dự án sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Trừ khi có thỏa thuận khác hoặc có quy định khác, sau khi đã trừ các chi phí (nếu có), gồm: thuế, lệ phí đăng ký xác lập quyền, tìm kiếm đối tác, giao kết hợp đồng, nộp cơ quan cấp kinh phí, trích nộp Quỹ KHCN Trường ĐHKTKTCN và các loại phí, lệ phí khác, việc hưởng thu nhập và lợi ích từ việc sử dụng và khai thác các TSTT được tính như sau:

- Tác giả, đồng tác giả được hưởng 30% tổng giá trị thực tế.
- Trường ĐHKTKTCN được hưởng 70% tổng giá trị thực tế.
- Đối với những trường hợp đạt được kết quả vượt mức, bộ phận quản trị TSTT sẽ đề xuất Ban giám hiệu quyết định trả thù lao riêng và khen thưởng phù hợp Quy định về khen thưởng của Trường ĐHKTKTCN và các quy định pháp luật khác.

2. Đối với các TSTT không phải là đề tài, dự án sử dụng kinh phí Nhà nước, thu nhập hoặc lợi nhuận phát sinh sẽ được phân chia dựa theo thỏa thuận giữa các bên.

3. Hàng năm, Trường ĐHKTKTCN trích một phần lợi nhuận sau thuế từ các TSTT được thương mại hóa để đảm bảo kinh phí cho kế hoạch hoạt động TSTT của năm tiếp theo, bao gồm:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật SHTT và kiến thức về quản trị TSTT.
- Xây dựng các cơ sở dữ liệu quản trị TSTT và cơ sở dữ liệu thông tin TSTT.
- Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác quản trị TSTT.
- Triển khai các hoạt động khác theo nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận quản trị TSTT.

4. Phòng KHCN theo chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động quản trị TSTT hàng năm.

5. Bộ phận quản trị TSTT có trách nhiệm phối hợp phòng KHCN trong việc thực hiện các công tác liên quan đến hoạt động quản trị TSTT.

6. Các vấn đề khác liên quan đến việc khai thác và phân bổ lợi ích từ TSTT sẽ do Ban giám hiệu quyết định trong từng trường hợp cụ thể.

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 41. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Tại báo cáo tổng kết hàng năm và 5 năm, phòng KHCN đề xuất hình thức, mức độ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy định và xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm Quy định.

Điều 42. Giải quyết tranh chấp về SHTT

1. Các tranh chấp về SHTT được khuyến khích giải quyết bằng hòa giải.
2. Phòng KHCN là đầu mối tổ chức hòa giải các tranh chấp về SHTT.
3. Trường hợp hòa giải không thành, phòng KHCN đề xuất phương án xử lý trình Hiệu trưởng phê duyệt chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày phát hiện xảy ra tranh chấp

Chương VIII
CÁC ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 43. Điều khoản thi hành

1. Quy định này được áp dụng cho Trường ĐHKTKTCN, trên cơ sở cụ thể hóa Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường đối với các vấn đề liên quan đến TSTT theo quy định của pháp luật liên quan.
2. Bộ phận quản trị TSTT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị phổ biến Quy định này cho tất cả các đối tượng liên quan.

Điều 44. Tổ chức thực hiện

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Quy định này thay thế Quy chế Quản trị tài sản trí tuệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 476/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 27 tháng 8 năm 2019 và Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ được ban hành kèm theo Quyết định số 477/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHKTKTCN.
3. Trong quá trình thực hiện, Quy định có thể được sửa đổi, bổ sung. Việc sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xem xét và giải quyết.

HIỆU TRƯỞNG

